

村规民约审查与备案机制研究

陈柏轩*

厦门大学 法学院, 福建 361005

摘要：村规民约的审查与备案机制属于事前监督，亟待处理好村规民约审查备案与行政规范性文件合法性审查的区别与联系。地方实践中，村规民约审查与备案主要存在“审查—复核备案（登记）—备案公布”、“审查—备案”两种模式，二者区别在于实质性审查的频次。应以“审查—备案”模式为基本，抓住审查这一重点，通过明确村规民约审查与备案内涵，确定审查与备案归口单位，分层设定审查的内容与原则，规范主体审查与备案责任等，进一步提升村规民约审查与备案工作的法治化水平。

关键词：事前监督；合法性审查；审查备案效力

* 作者简介：陈柏轩，厦门大学法学院 2024 级法学理论专业博士研究生。

一、问题的提出

《村民委员会组织法》第 27 条规定，村规民约^①制定后应依法向乡、民族乡、镇的人民政府备案。同条第 3 款规定，村民自治章程、村规民约以及村民会议或者村民代表会议的决定违反前款规定的，由乡、民族乡、镇的人民政府责令改正。《广东省实施〈中华人民共和国村民委员会组织法〉办法》第 24 条规定，村民会议行使下列职权：（一）制定和修改本村村民自治章程、村规民约，并报镇（乡）人民政府备案审查，广东省出台的地方性法规是唯一明确了村规民约需要备案审查的文件。而在 2018 年 12 月 4 日，民政部等发布《关于做好村规民约和居民公约工作的指导意见》（以下称《指导意见》），^②列明了村规民约制修订的一般步骤，将“提请审核、备案公布”分置为不同程序。2019 年 10 月 29 日，在《关于进一步推进移风易俗建设文明乡风的指导意见》有关情况并答记者问会上，时任农业农村部副部长韩俊在答记者问时指出：“村规民约一定要有审查备案程序…”，将“审查”置于“备案”之前。

有观点认为，《村民委员会组织法》第 27 条实质是要求借鉴行政机关规范性文件备案审查制度，^③确立起村规民约的备案审查程序。而根据《指导意见》，审查与备案是村规民约制修订的两个步骤，《村民委员会组织法》仅规定了村规民约的备案要求，并未明确审查环节，笔者以“村规民约、备案审查”为关键词对各地发布的规范性文件进行检索，发现部分地方使用村规民约“审核和备案制度”或“预审备案”等表述，^④根据《立法法》第 11 条的规定，涉及基层群众自治制度只能由法律规定，因此这些地方规范性文件规定有“违法”的嫌疑，笔者认为，由于《村民委员会组织法》并未直接规定村规民约备案审查程序，意味着对村规民约备案审查的提法需要审慎考虑。另一方面，由于上位法缺乏对村规民约审查与备案的统一规定，各地在具体操作中往往各行其是，有

① 本文研究的村规民约不包括村民自治章程，法律对此进行了区分。也不包括村小组村规民约、单行村规民约、村规民约实施细则，理由在于这类规范文件通常由村民代表会议通过，不符合村规民约制定的程序要求。

② 《关于做好村规民约和居民公约工作的指导意见》，载民政部官网 2018 年 12 月 26 日，https://mzzt.mca.gov.cn/article/zt_cgmy/zcwj/201812/20181200013983.shtml，2023 年 8 月 8 日访问。

③ 赵振玺：依法完善基层社会治理，载联合日报，<http://www.sdzx.gov.cn/articles/ch02866/202204/e7f34c20-8892-4785-86f0-ba31b4d47c1f.shtml>，2023 年 7 月 30 日访问。

④ 如复兴镇人民政府《关于进一步规范村级重大事项预审备案制度的通知》，载射洪市人民政府官网 2021 年 12 月 3 日，https://www.shchong.gov.cn/_m_-/-/articles/27306393.shtml，2024 年 11 月 7 日访问。

调查发现存在相当数量的乡镇政府不重视村规民约备案的工作，或在一些乡镇政府缺乏专业人员对村规民约的内容进行审查和纠错，导致部分乡镇未履行备案职责，村规民约与国家法律法规冲突现象频发，^①如近年来时常曝出村规民约不当限制外嫁女、入赘婿集体经济组织成员福利待遇或村规民约设置巨额罚款等的违法案例。明确村规民约审查与备案的规范含义、具体程序是解决村规民约违法问题的必由之路，为此有必要廓清村规民约审查备案的内涵，保证村规民约审查与备案机制有效运行。

^① 《提案选编 | 九三学社中央：进一步规范村规民约 走好乡村善治之路》，载中国网政协频道，http://cppcc.china.com.cn/2019-06/28/content_74932551.htm，2023年7月30日访问。

二、作为事前监督的村规民约审查与备案机制

（一）村规民约审查备案与法规规章备案审查之辨

笔者在中国知网中以“村规民约、备案审查”为关键词进行检索，有 3 篇文献明确以“村规民约备案审查”为题，一些以村规民约合法性审查为题的文章在内容中不加区分地使用“村规民约备案审查”与“村规民约合法性审查”。前已述及，村规民约的审查与备案同宪法意义上的法律规范备案审查概念并不相同，且备案审查在方式上包括了合法性审查，简单将两个概念等同容易让人产生混淆。《规范性文件备案审查制度理论与实务》一书对“备案审查”的解释是：“备案审查，是规范性文件的备案与审查相结合形成的法律制度。备案与审查都属于有权机关行使立法监督权的内容，备案是存档以备查，是有权机关及时、准确了解规范性文件及其制定情况的方式，便于对规范性文件进行及时有效的监督……”^①根据此定义，备案审查专指有权机关对各类法律规范文件进行立法监督，有学者认为“从主体上看，基层群众自治组织并非国家机关，村规民约也并不属于规范性文件的范畴”，^②在此意义上，村规民约备案审查^③是一个不够严谨的提法。

其次，“审查备案”与“备案审查”在程序适用机制上并不相同。当前各地开展村规民约“审查备案”在程序上主要遵循“先审查、后备案”，如有学者指出“目前村规民约的备案审查主要放在制定阶段”，^④而法规规章的备案审查是“先备案、后审查”，即被动审查。^⑤“审查备案”关注的是备案前的审查环节，是对未产生效力的草案进行审查，“备案审查”关注的是备案后的审查环节，是对已经发生法律效力规范性文件进行审查。在逻辑上，村规民约“审查备案”的核心是审查，备案是为实现管理需要，而法规规章等的“备案审查”则同时

① 全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室：《规范性文件备案审查制度理论与实务》，中国民主法制出版社 2020 年版，第 39 页。

② 焦洪昌，曹舒：《备案审查制度在国家治理现代化中的宪制定位》，载《广东社会科学》2021 年第 2 期，第 220 页。

③ 如郝绍彬：《村规民约与法律底线》，《人民法院报》2015 年 8 月 7 日第 2 版；芜湖市司法局《市司法局“关于加快我市农村法治建设推进乡村治理现代化的建议”的答复》（芜司字〔2022〕100 号），载芜湖市司法局信息公开网 2022 年 4 月 25 日，<https://sfj.wuhu.gov.cn/openness/public/6596371/34035771.html>，2024 年 2 月 22 日访问。

④ 孙梦，江保国：《断裂与更替：普及时期村规民约的法治化》，载《兰州学刊》2022 年第 1 期，第 110 页。

⑤ 马岭：《我国规范性文件法律文件的备案审查制度》，载《财经法学》，2016 年第 3 期，第 45 页。

兼顾“备案”与“审查”，备案是审查的前提，审查是备案后的要求。就监督程序适用而言，当前对村规民约审查与备案机制尚无统一规定，对涉嫌违法的村规民约主要是由村民向乡镇政府申请审查，由政府责令改正；而法规规章的备案审查是审查机关对已收集的备案文件开展审查，既可以依申请启动审查，也包括备案审查工作机构进行主动审查、专项审查、移送审查、联合审查等。^①

此外，在审查原则上，法律规范的备案审查包括合宪性审查、合法性审查、适当性审查、政治性审查等四重审查标准，^②需要注意的是，其他国家机关只能在各自职能范围内作合规性审查，发现违宪或违法问题则应移送给全国人大常委会进行审查，^③根据我国《立法法》相关规定，法律规范的合宪性审查在逻辑性、体系性上得以自治。而村规民约的审查与备案应指涉合法性审查、适当性审查、政治性审查三重标准，这并非否定村规民约不得与宪法、法律相冲突，而是根据我国政治制度，有权做出合宪性审查的主体是全国人大及其常委会，乡镇人民政府无权对村规民约是否违宪做出解释。

	法律规范备案审查	村规民约审查与备案 (合法性审核)
审查主体	全国人大常委、国务院、省自治区人大常委、省自治区人民政府，《监督法》扩大到县级以上人大及其常务委员会 法工委、宪法和法律委员会 国务院备案审查工作机构	乡镇人民政府、党政办、司法所、综治办、合法性审查小组
备案主体	常委会办公厅秘书局 备案审查工作机构	社会事务办、街道办、便民服务中心 县委组织部、县综治办、县民政局和县司法局（浙江省温州市洞头区）
审查对象	行政法规、部门规章、地方性法规、省自治区设区的市规章、自治条例、单行条例、司法解释、监察法规、特区法律与法规、各级各类规范性文件等	村规民约
审查内容/原则	合宪性审查、合法性审查、适当性审查、政治性审查	合法性审查、适当性审查、政治性审查
适用程序	先备案后审查，备案不影响生效。备案及有权机关撤销或改变	先审查后备案，审查与备案关系未明确。乡镇政府责令改正
适用目的	下位法符合上位法，维护国家法治统一	使社会规范制订和实施符合法治原则和精神

图 1 法规规章备案审查与村规民约审查备案对比

① 《全国人民代表大会常务委员会关于完善和加强备案审查制度的决定》第 7、8、9、10 条。
 ② 李松峰：《备案审查中的政治性审查》，载《中外法学》2023 年第 35 卷第 5 期，第 1244 页。
 ③ 马岭：《我国的合宪性审查制度及其文化审视》，载《法学杂志》2021 年第 42 卷第 5 期，第 2-3 页。

（二）村规民约审查备案与行政规范性文件合法性审查之辨

笔者认为，作为事前监督的村规民约审查与备案机制是行政规范性文件合法性审查机制的延伸，其可以追溯到 2013 年 11 月 12 日通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，《决定》提出，“要完善规范性文件、重大决策合法性审查机制。”此后，2018 年 12 月 4 日发布《国务院办公厅关于全面推行行政规范性文件合法性审核机制的指导意见》（国办发〔2018〕115 号）规定，

（三）...凡涉及公民、法人和其他组织权利义务规范性文件，均要纳入合法性审核范围，确保实现全覆盖，做到应审必审。2021 年 8 月，中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021-2025 年）》进一步提出，全面落实行政规范性文件合法性审核机制，明确审核范围，统一审核标准。严格落实行政规范性文件备案审查制度。2024 年 7 月 18 日中共中央通过的《关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》进一步规定“深入推进依法行政…完善重大决策、规范性文件合法性审查机制。”随着中央政策文件的出台，各地深入开展规范性文件的合法性审查工作，取得了一定成效。这里涉及到两个问题，其一，村规民约是否是属于上述政策中的规范性文件，其二，村规民约能否视为一类特殊的行政规范性文件。

要回答前述问题，首先需要对规范性文件的含义做出界定。当前，学界对规范性文件的概念尚未形成统一的认识，通说认为，广义的规范性文件既包括立法性文件，又包括非立法性文件。立法性文件一般包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、国务院部门规章和地方政府规章等，非立法性文件是指由国家机关和其他团体、组织制定的除法律范畴之外的具有约束力的文件。狭义的规范性文件，一般是指非立法性文件，即属于法律范畴之外的其他具有约束力的文件。其制定主体既包括有立法权的主体，也包括没有立法权的主体。^①黄金荣认为，“规范性文件”是法律中经常出现但又并不局限于法律领域的一个概念，在非法律领域，“规范性文件”主要被用来指对某一群体具有纪律约束力的文件。^②其具体含义要取决于特定法律文件对它的界定。^③刘作翔认为，广义的“规范性文件”除以上所指的狭义“规范性文件”外，还

① 转引自李豪：《地方人大常委会规范性文件备案审查制度研究》，武汉大学 2013 年博士学位论文，第 9 页。

② 黄金荣：《“规范性文件”的法律界定及其效力》，载《法学》2014 年第 7 期，第 10 页。

③ 同上注，第 12 页。

包括人民团体、企事业单位、社会组织、基层组织等制定的规范性文件，也包括社会规范中的习惯、道德、宗教等规范类型。^①王锴认为，作为备案审查对象的其他规范性文件包括由立法机关、行政机关、司法机关、监察机关、军事机关、党的机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织共七类主体制定的其他规范性文件。^②

尽管上述学者对规范性文件的理解存在差异，但基本肯定在法律规范外，由一些地方社会团体、组织制定的章程、规定属于单独一类规范性文件，这类规范对特定地域、团体内部的人具有相应约束力。2020年3月，中央印发《关于加强法治乡村建设的意见》，强调推进乡村法治建设的主要任务是引导村民在村党组织的领导下依法制定和完善村民自治章程、村规民约等自治制度，落实和完善村规民约草案审核和备案制度。2020年12月7日，中共中央印发《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》，对社会规范的建设提出了明确要求：“促进社会规范建设。充分发挥社会规范在协调社会关系、约束社会行为、维护社会秩序等方面的积极作用。加强居民公约、村规民约、行业规章、社会组织章程等社会规范建设，推动社会成员自我约束、自我管理、自我规范。深化行风建设，规范行业行为。加强对社会规范制订和实施情况的监督，制订自律性社会规范的示范文本，使社会规范制订和实施符合法治原则和精神。”^③2021年1月，中共中央印发的《法治中国建设规划（2020—2025年）》再次强调要健全社会治理规范体系。^④结合《村民委员会组织法》、《城市居民委员会组织法》、《高等教育法》等关于各类规范备案的规定，意味着居民公约、村规民约、行业规章、社会组织章程等由社会组织制定的各类规范性文件的审查与备案应积极纳入法治轨道，通过国家引导、主体参与、各方监督等全面提升社会规范的法治化水平。有观点认为，根据规范性文件主要是国家有权机关对不特定公民的权利义务进行调整的规范，可以从效力上否认村规民约作为规范性文件，笔者认为不妥，其一，村规民约作为社会规范，在内容上往往直接关涉村民权利义务，

① 刘作翔：《论建立分种类、多层级的社会规范备案审查制度》，载《中国法学》2021年第5期，第144页。

② 王锴：《论作为备案审查对象的其他规范性文件》，载《北京航空航天大学学报(社会科学版)》，2023年第36卷第5期，第48-49页。

③ 转引自刘作翔：《论建立分种类、多层级的社会规范备案审查制度》，载《中国法学》2021年第5期，第145页。

④ 《法治中国建设规划（2020—2025年）》，载中国政府网2021年1月10日，https://www.gov.cn/zhengce/2021-01/10/content_5578659.htm，2023年11月27日访问。

村规民约可以依靠法律调整村民行为，其在法治化的过程中不断符合、践行法治原则和精神，获得了准法律规范属性，在最高法发布的指导案例 140 号案中，法院裁判认为“村规民约是红山村村民的行为准则和道德规范，形成红山村的公序良俗，行为人违反村规民约与公序良俗，导致损害结果发生，损害后果与村民委员会不具有因果关系”，^①根据裁判观点，村规民约形成一类公序良俗，获得了与法律同等地位，将其视为村民权利义务的规范来源；其二，部分村规民约的条款直接引用法律法规，或经过国家机关授权而制定，或为执行法律法规细则，如在周红英、遂昌县三仁畲族乡高碧街村村民委员会行政撤销再审查行政裁定一案中，浙江高院认为“该村《村规民约》第十四条规定建房资格审查最终须经村民代表会议通过，不能仅由村民委员会讨论通过。村民委员会依照《浙江省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》第三十六条第一款规定在农村村民住宅用地审批过程中作出的是否受理申请、出具是否通过意见等行为，可以认定系依据地方性法规授权履行行政管理职责的行为，故依法可以成为行政诉讼的被告。”^②这表明，当村规民约为执行法律法规相关规定时，将村规民约视为一类规范性文件不成问题。

同时，笔者认为村规民约不是行政规范性文件，村规民约的审查与备案应走出与行政规范性文件合法性审查和而不同的道路。2023年1月9日公布的《浙江省行政合法性审查工作规定》，乡镇人民政府、街道办事处为行政村提供行政合法性审查服务的可以参照行政规范性文件、重大行政决策等事项进行审查，^③该规章表明，村规民约的审查与备案只是可以参照适用行政合法性审查工作规定，以此将村规民约与行政规范性文件、重大行政决策、重大行政执法决定、行政协议区别开来。村规民约就其性质而言属于社会自治的契约，是村民意思自治的表达，不具有公权性；行政规范性文件系行政机关或者经法律、法规授权的具有公共服务性质的组织依照法定权限、程序制定并公开发布，涉及公民、

① 最高人民法院：《指导案例 140 号：李秋月等诉广州市花都区梯面镇红山村村民委员会违反安全保障义务责任纠纷案》，载最高人民法院官网 2020 年 10 月 16 日，
<https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/263571.html>，2024 年 10 月 20 日访问。

② 周红英、遂昌县三仁畲族乡高碧街村村民委员会行政撤销再审查案，浙江省高级人民法院（2019）浙行再 47 号行政裁定书。

③ 《浙江省行政合法性审查工作规定》第四十四条 法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织开展行政合法性审查工作，参照本规定执行。

本规定审查事项以外的其他行政涉法事务的审查，可以参照本规定执行。

乡镇人民政府、街道办事处为行政村提供行政合法性审查服务的，可以参照本规定执行。

法人和其他组织权利义务，具有普遍约束力。在行为性质上，村规民约的审查与备案系外部行政行为，行政规范性文件的合法性审查属于内部行政行为，二者在主体、程序、责任等方面适用不同的规定。

2024年9月4日，绍兴市人民政府公布《绍兴市合法性审查工作规定》，第24条规定，“鼓励村（居）民委员会参照本规定，建立村（社区）合法性审查工作制度，发挥村（社区）法律顾问作用，对集体经济组织章程、村规民约、经济合同以及涉及村（社区）经济社会发展、关系村（居）民切身利益或关注度高的重大涉法事项开展合法性审查。”该条第二款规定，“乡镇人民政府、街道办事处应当为村（居）民委员会开展合法性审查工作提供指导、支持和帮助。”

①该规定将村规民约的审查与备案环节前移，赋予乡村自我管理、自我监督的权利，根据该规定，乡镇政府在村规民约的事前监督环节主要以指导形式参与，优化了以往村规民约直接由乡镇人民政府相关部门进行审查与备案的程序。笔者认为该规定试图厘清《浙江省行政合法性审查工作规定》的一些疑问，如不再将村规民约的审查参照行政规范性文件审查，规定由乡镇人民政府指导村组自行开展村规民约合法性审查，与之带来的疑问是未说明村组开展合法性审查的效力，换言之，在村组完成合法性审查后是否仍要上报乡镇政府进行审查备案，规章对此并未明确，模糊了乡镇政府对村规民约的审查备案权责。而另一部分观点则认为，对村规民约的过程性审核实质是一种“前置性行政许可行为”，

②如一些地方将村规民约审查备案机制参照适用《行政许可法》的规定。③依照《绍兴市合法性审查工作规定》，乡镇人民政府在村规民约制修订时仅以指导的方式参与，村民无法对这种审查提请复议或诉讼，只能依靠事后救济，无法发挥事前监督的实效，而将村规民约审查与备案视为一种行政许可则违背了法律保留原则，将审查与备案作为村规民约生效的前提条件，带来了更多的困惑。此外，一些地方将对村规民约的审查与备案作为其他行政权力行为，但同样面临未对政府行为的权利义务做出说明的质疑。笔者认为，应以辩证与现实的考

① 《绍兴市合法性审查工作规定》，载绍兴市人民政府官网 2024 年 9 月 23 日，https://www.sx.gov.cn/art/2024/9/23/art_1229610433_1905324.html，2024 年 10 月 19 日访问。

② 鄢德奎，吴殿殿：《政府参与村规民约制定的实践困局与路径优化》，载《合肥工业大学学报(社会科学版)》，2023 年第 37 卷第 3 期，第 142 页。

③ 《观音洞镇人民政府权力清单和责任清单目录（2024 年版）》，载黔西市人民政府官网 2024 年 10 月 16 日，https://www.gzqianxi.gov.cn/zwgk2022/zdzfxxgk/xzjd/gydztzgg_5920433/202410/t20241016_85946078.html，2024 年 10 月 19 日访问。

虑来认识村规民约审查与备案机制的法律属性，考虑到审查与备案可能涉及的主体、阶段、程序、内容等，不宜简单将其归为一类具体行政行为，应根据不同的规范目的，对参照适用行政规范性文件合法性审查的依据、法理做进一步论证，具体而言，乡镇人民政府开展村规民约制修订阶段的合法性审查应视为行政指导，备案作为审查的处理后果将其纳入政府年度工作考评范畴，是一种较为可取的进路。

三、村规民约审查与备案的实践样态

当前，国家对村规民约的审查与备案流程缺乏统一的规定，加之不同地区司法行政资源分配不均衡，导致各地开展的审查与备案实践差异较大，操作较为混乱，具体实施效果不尽理想。根据 2013 年广西人大发布《关于自治区十二届人大代表对我区开展村规民约制定情况的综合调研报告》显示，一些村未将村规民约报送至政府进行备案，有的镇政府因各种原因未能对备案村规民约进行审查，而有的地方甚至没有专门的备案审查机构，只靠临时组建领导小组进行审查，^①这类情况都反映出，亟待建立起规范的村规民约审查与备案机制。

根据笔者调研实践，总结了各地在实践中主要的两类村规民约的审查与备案模式：

（一）“审查—复核备案（登记）—备案公布”模式

此种模式下，乡镇政府实质对村规民约进行了两轮审查。如贵州省荔波县小七孔镇发布的《小七孔镇村规民约合法性审核和备案制度》中，将备案程序置于村民会议表决之前：“（一）提请审核。村民委员会应当根据村规民约制定进度，以书面形式将村规民约草案提请政党委、政府审核。政党委、政府将村规民约草案交辖区司法所进行合法性审核，（五）村规民约修改完善拟提交村民会议审核通过并公布实施前，村民委员会应及时将正式文本报乡镇政府复核备案。镇政府应就按原合法性审核等意见修改落实情况进行复核备案。”^②

① 《关于自治区十二届人大代表对我区开展村规民约制定情况的综合调研报告》，载广西人大网 2013 年 11 月 28 日，<https://www.gxrd.gov.cn/html/art145034.html>，2024 年 2 月 23 日访问。

② 贵州省荔波县《小七孔镇村规民约合法性审核和备案制度》，载荔波县人民政府官网 2022 年 4 月 21 日，https://www.libo.gov.cn/xzjd/xqkz/zcwj_5718372/202204/t20220421_73526242.html，2023 年 11 月 27 日访问。

山东省沂源县《关于建立镇（街道）、村（居）重大事项审查工作机制的意见（试行）》：“镇（街道）司法所为本级政府涉法事务审查机构，负责组织本级党委政府法律顾问对镇（街道）涉法事务进行审查。村（居）级涉法事务原则上由村（居）法律顾问作为审查主体，镇（街道）司法所为管理主体。此外，山东省沂源县鲁村镇《审查工作指南》对村规民约制修订的规定：“（一）提请审核。村（居）委会应当根据村（居）规民约制定进度，以书面形式将村（居）规民约草案提请村（居）法律顾问或镇（办）司法所审核。（五）复核登记。村（居）规民约修改完善拟提交村（居）民会议审核通过并公布实施前，村（居）委会应及时将正式文本报审核机关复核。审核机关应就按原法制审核等意见修改落实情况进行复核登记。”

又如，《锡尼河西苏木村规民约审核备案落实制度》规定在已经完成司法所法制审核后，仍需要形成送审稿，在正式表决前需要将正式文本报审核机关复核，审核机关应就按原法制审核等意见修改落实情况进行复核登记。^①

2020年湖南省《关于开展村规民约和居民公约法制审核的指导意见》，要求村规民约按照“草案提请审核—复核登记—表决通过—备案实施”，^②其中，村规民约的备案的工作流程图能直观地反映这类模式的流程特点。

① 《锡尼河西苏木村规民约审核备案落实制度》，载锡尼河西苏木人民政府官网 2023 年 3 月 13 日，<https://www.ewenke.gov.cn/OpennessContent/show/354522.html>，2024 年 2 月 23 日。

② 湖南省司法厅 湖南省民政厅关于印发《关于开展村规民约和居民公约法制审核的指导意见》的通知，载湖南省民政厅官网 2020 年 5 月 7 日，http://mzt.hunan.gov.cn/mzt/xxgk/tzgg/202005/t20200507_12030711.html，2023 年 11 月 27 日访问。

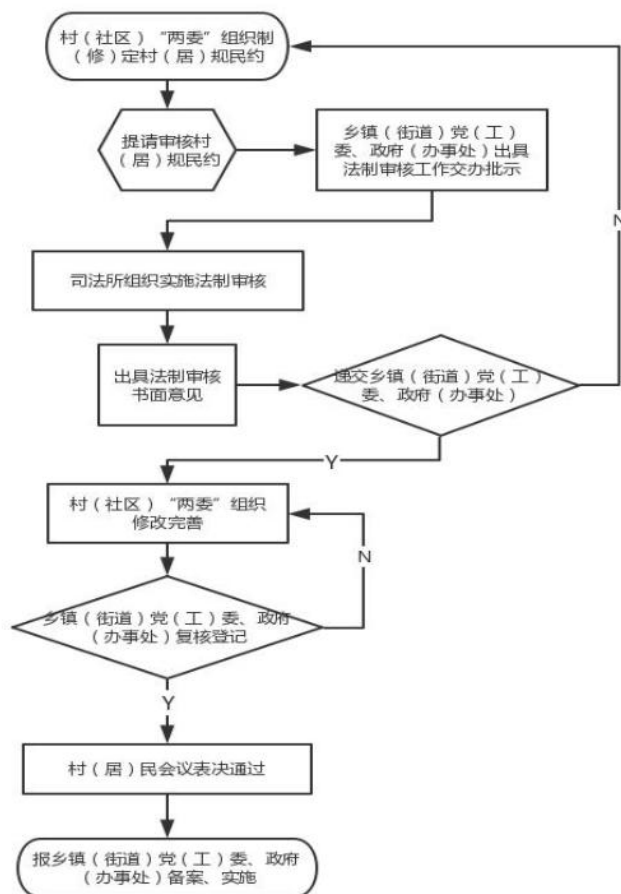


图2 湖南省《关于开展村规民约和居民公约法制审核的指导意见》

(二)“审查—备案”模式

这种模式下，乡镇政府仅对村规民约进行了一轮实质审查。如在安徽省《社区协商 村规民约（居民公约）编制指南》^①的规定中，“8.5.4（村规民约）表决通过后予以备案公示”，尽管此处的备案公示与备案公布含义不同，但村规民约此前已经过乡镇街道相关部门的审查，备案时仅需出具审核的书面审核意见即可；浙江省《村规民约制修订工作规范》^②规定，“6.1.5 备案和公布 a)村民表决通过后 10 日内，将村规民约报乡镇（街道）备案，村规民约备案时应附有村民代表或村民会议人员表决签名、制修订过程说明、起草小组人员名单及乡镇（街道）出具的书面审核意见； b)经乡镇（街道）备案后，由村民委员会通过村公开栏等形式予以公布。”

① 安徽省市场监督管理局《社区协商 村规民约（居民公约）编制指南》，DB34/T 4171-2022。

② 浙江省市场监督管理局《村规民约制修订工作规范》，DB33/T 2354-2021。

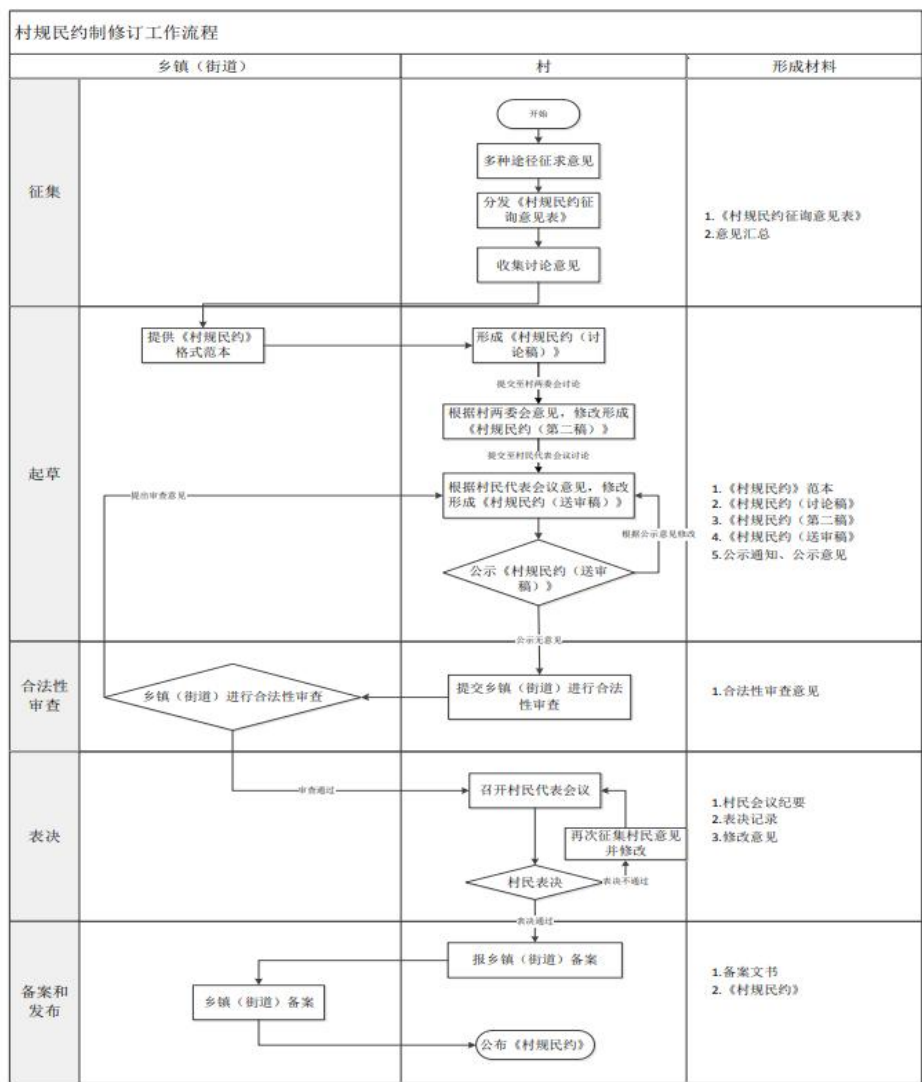


图 3 浙江省《村规民约制修订工作规范》

浙江省丽水市青田县高湖镇便民服务中心对村规民约的备案流程进行了公示，在备案环节仅要求做形式审查：

“最多跑一次”事项 办事指南——村民自治章程、村规民约备案

索引号： 002653750/2018-74428 发布机构： 高湖镇 发布时间： 2018-03-01 00:00:00

村民自治章程、村规民约备案
一、适用范围
适用对象：村级经济合作社。
二、申请材料目录
(一) 申请书一份
(二) 村民自治章程、村规民约章程 (加盖村公章)
三、办理基本流程
申请→村级初核盖章→乡镇 (街道) 审核办理
四、受理机构
高湖镇便民服务中心
五、决定机构
高湖镇人民政府
六、办结时限
5个工作日
七、收费依据及标准
不收费
八、结果送达
送达方式：快递送达或上门自取

图 4 浙江省丽水市青田县高湖镇便民服务中心村规民约备案流程

在“审查一备案”模式下，村规民约同样需先经过审查环节，在审查修改后即可进行表决，在备案时只要出示符合要求的材料，进行形式审查后即可完成备案。

两种模式的审查对象为尚未生效的村规民约草案，但在备案公布前的流程又有所不同，“审查一复核备案（登记）一公布”模式下，草案已经完成一轮合法性审查，村委会应根据合法性审查意见，在草案正式表决前，向乡镇政府提交复核备案，村规民约实际要经历两轮审查。而在“审查一备案”模式下，表决前只需要按照审查意见完成修改，经过审查且表决通过的村规民约只需做形式审查，最后即可完成备案公布。严格来说，这两种审查与备案模式在整体上并未表现出明显差异，区别在于实质审查的频次，在“审查一复核备案（登记）一公布”下，村规民约经过两轮实质审查，村规民约草案正式表决前需要得到街道或乡镇的正式核准意见，一定程度影响了村规民约的自治性与施行成效，而“审查一备案”模式下精简了审查的环节，在完成一轮实质审查后，村委根据审查意见完成草案修改，之后就可表决通过，备案是最后的形式把关。此外，两种模式在审查主体、审查具体流程、备案与公布效力等问题上也存在一些差异。

为更好更好阐明二者的实践逻辑，笔者以毕节市民政局《关于进一步做好村

规民约（居民公约）合法性审查备案和监督落实的通知（征求意见稿）》三次修改为例进行说明。2023 年 10 月 25 日，经过两轮征求意见的毕节市民政局等 4 部门关于印发《关于做好村规民约（居民公约）合法性审核备案和监督落实的指导意见》发布，其关于备案审查程序规定如下，（1）提请乡镇人民政府审核，并提供村（居）民法律顾问初步审查意见；（2）合法性审核，乡镇人民政府在收到送审材料后，将草案转送至司法所进行合法性审核；（3）集体审核，乡镇人民政府在收到司法所出具的合法性审核意见后，召开联席会议进行集体审核，形成审核会议纪要；（4）村委会按照三轮审核意见修改；（5）表决通过后正式实施前，村委会应将正式文本报乡镇社会事务办复核备案。^①需要说明的是，这里的集体审核仅仅是由乡镇政府对村规民约是否符合国家大政方针等做形式判断，根据该规定，对村规民约只进行了一次实质审查。而在此前的征求意见稿一审稿中，专门将内容合法性审查、主体与程序合法性审查分开来，分别由村法律顾问、乡镇党委与办事处实施，由于审查都涉及主体、内容、程序等实质性审查，实质经历了两次实质审查。笔者认为，最终稿对审查与备案机制的调整，反映了政府对村规民约审查与备案机制的适当选择。

^① 毕节市民政局等四部门《关于做好村规民约（居民公约）合法性审核备案和监督落实的指导意见》，载毕节市民政局官网 2023 年 10 月 25 日，https://www.bijie.gov.cn/bm/bjsmzj/zwgk/bmwj/202311/t20231102_82913915.html，2023 年 11 月 28 日访问。

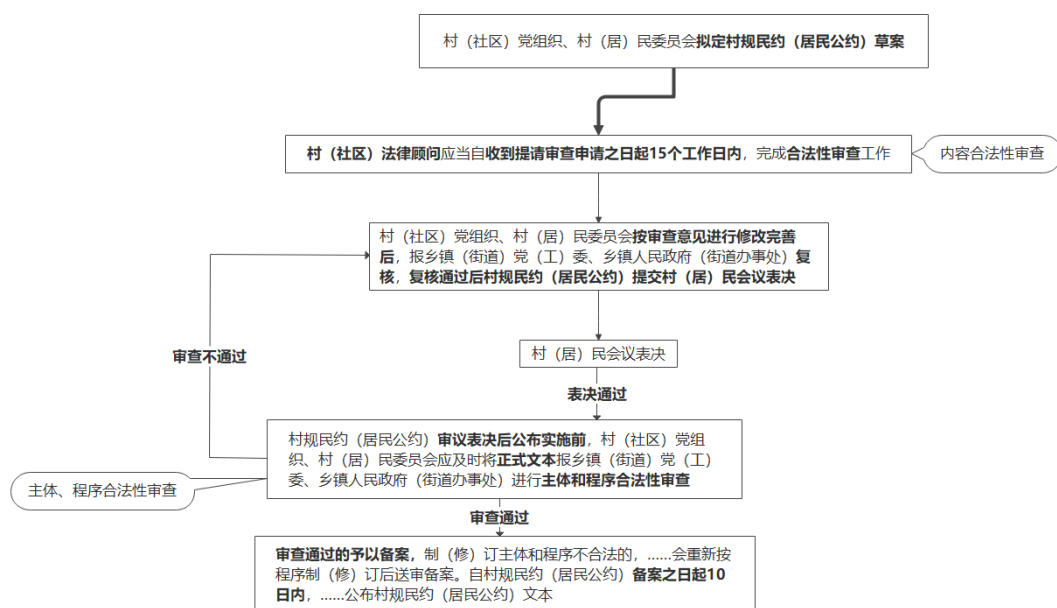


图 5 毕节市民政局《关于进一步做好村规民约（居民公约）合法性审查备案和监督落实的通知（征求意见稿）》（第一次）

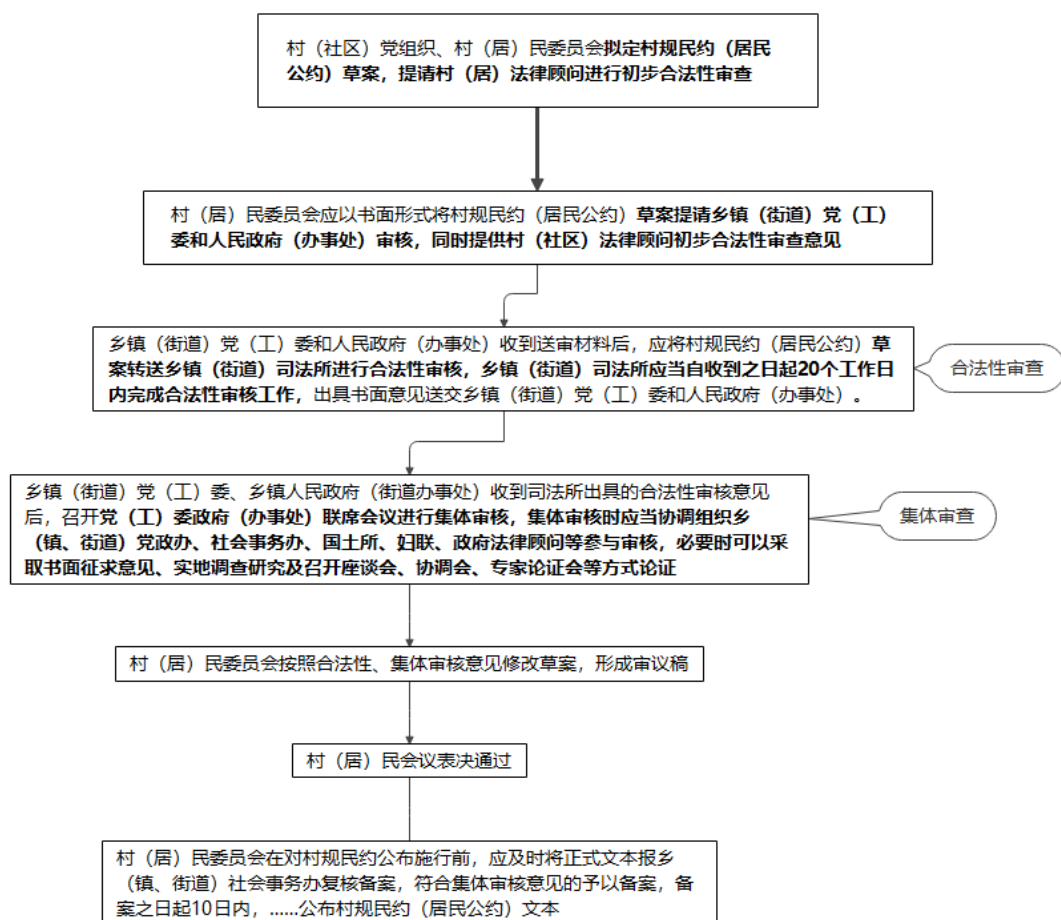


图 6 毕节市民政局《关于做好村规民约（居民公约）合法性审核备案和监督落实的指导意见》（第三次征求意见稿）

四、村规民约审查与备案机制的改进

通过比较前述两种实践模式，笔者认为“审查一备案”模式符合法律规定，有助于最大程度发挥村规民约的自主性，建议以“审查一备案”模式为基本，并从以下几个方面进行改进：

首先，应明确村规民约的审查与备案机制不是备案审查，在审查与备案关系上，重点是加强审查环节，备案不是审查的前提条件，应从立法层面明确备案不影响村规民约生效。前已述及，村规民约备案审查的提法并不严谨，《立法法》、《监督法》等意义上的备案审查专指全国及各级人大常委会对法规、规章、地方性法规、自治条例、单行条例、司法解释、规范性文件进行审查监督，是实施宪法监督、维护国家法制统一的重要环节。备案审查是事后审查，有学者认为，“站在立法学的角度审视，‘备案属于知情权的范畴，审查是建立在知情权基础之上的审议权’。^①前者是后者的前提条件，但后者并不一定就是前者的必然延伸。”^②本文研究的村规民约审查与备案机制主要是对其制修订过程的审查与备案，属于事前监督，在实施主体、审查程序、审查内容、审查效力等方面与备案审查不同，法律规定了村规民约向乡镇政府备案，但对审查的规定却出现了制度留白，不宜直接认为法律赋予了乡镇政府备案审查权^③。具体到村规民约的审查与备案机制上，对二者的功能定位存在不同认识，如有观点认为，村规民约的备案制度不应被过多赋予行政功能，^④主要为便利政府实施管理，而在一则对山东省安丘市某乡镇司法所工作人员的访谈中，司法行政人员认为备案是审查要求的一部分，^⑤两种理解差异路径反映出实践中审查与备案的范畴、包含关系并不明确，分歧体现在备案是否影响村规民约的生效。如依“审查—复核备案（登记）—公布”模式的逻辑，备案是公布的前提，只有经过报备，村规民约才能表决通过，否则村规民约只是“躺在办公柜里的文件”，并未生效；而依“审查—备案”模式的逻辑，因正式备案前已完成审查，村规民约已表决

① 张春生：《中华人民共和国立法法释义》，法律出版社 2000 年版，第 256 页。

② 刘斌，陈天雄：《乡村振兴背景下对村规民约理想化认知的法治思维重构》，载《甘肃理论学刊》2021 年第 5 期，第 97 页。

③ 孙梦，江保国：《断裂与更替：普及时期村规民约的法治化》，载《兰州学刊》2022 年第 1 期，第 111 页。

④ 孟钢杰：《村规民约备案审查机制重述——基于诸暨市的实证考察》，载《南开法律评论》2018 年第 13 辑，第 95 页。

⑤ 《村规民约审查 | 访谈实录》，载微信公众号“鲁人酒文”，2023 年 2 月 13 日发布。

通过，符合生效条件，备案仅是村规民约生效的形式要件，如 2015 年，浙江省绍兴市丰惠镇《关于“村规民约”试点工作实施方案》中对村规民约的工作步骤做出说明，“村规民约自表决通过之日起生效。”^①笔者在调研中亦发现，福建省清流县龙津镇城东村与城南村均规定村规民约自大会通过后即实施，这表明备案并不影响村规民约的生效，因此笔者建议从立法层面尽快完善关于村规民约备案法律效力的认定。

笔者认为，理顺村规民约审查与备案的关系，有利于按照实践要求，抓住审查这一主要矛盾，这一过程中，应在整体上不断健全审查、备案后动态抽查的机制，还应在审查具体方法上进一步探索“村组内部自查、乡镇政府审查、人民监督参与”相衔接的机制。此外，在审查工作中，还应把握好行政机关审查的频率与标准问题，以前述两类审查备案模式的区别为例，第一类模式下村规民约经历了两次审核，看似是保证村规民约符合法律规定，但极容易出现政府机关“以审代查”，使得村规民约成为行政规范性文件的简单延伸；

其二，应从制度上明确村规民约审查与备案的归口单位，不断支持司法机关、人大等参与审查环节。当前法律只规定了村规民约应向政府备案，但未明确备案部门。在 2015 年，浙江省洞头县发布的“三有”举措力推村规民约、居民公约制订修订办法第 2 条规定了“……村规民约经表决通过后，除了报送所属街道（乡镇）备案外，还要分别报县委组织部、县综治办、县民政局和县司法局备案。”^②又如，为响应国家计划生育政策，一些地方计生协要求各村协调做好村规民约修订工作，并报乡镇计生协审查备案，^③笔者认为这类规定有不当增加村规民约备案义务之嫌，且按照这类规定，政府任何一个部门都有权根据本部门工作要求指导村规民约的审查与备案工作，村委会工作将不堪其扰，村规民约的自治性、稳定性也会受到干预，针对地方政府各个部门发文鼓励将某些规范纳入村规民约的，笔者认为应进行相应整顿，确有必要将条款纳入村规民约的，应予支持，对于无特别紧迫的，政府各部门应审慎做出规定。根据笔

① 浙江省绍兴市丰惠镇《关于“村规民约”试点工作实施方案》，载浙江政务服务网 2015 年 5 月 12 日，http://www.shangyu.gov.cn/art/2015/5/12/art_1229327860_3412350.html，2023 年 6 月 30 日访问。

② 《洞头县发布的“三有”举措力推村规民约、居民公约制订修订》，载浙江省民政厅官网 2015 年 8 月 3 日，https://mzt.zj.gov.cn/art/2015/8/3/art_1632804_32908026.html，2024 年 2 月 23 日访问。

③ 《各地修订完善村规民约 助力三孩政策落实落地》，载微信公众号“中国计划生育协会”，2022 年 8 月 11 日发布。

者调查，在实践中，对于谁对村规民约进行审查、备案尚未有统一规定，在贵州省荔波县以司法所为村规民约草案的审查主体；山东省沂源县以村法律顾问为审查主体；安徽省、浙江省地方标准都以乡镇（街道办）地方党工委或办事处中的内设法制机构为审查主体，便民服务中心为备案主体；而福建省永安市各镇要求民政局、司法局联合指导村规民约的制定，由乡镇司法所参与配合，在备案上由政府综合治理办公室搜集并完成审查，再向社会事务办公室进行备案。笔者认为，有必要确认村规民约的审查机制，关键是谁来审（备）、怎么审（备）、审（备）什么，在明确审查与备案的归口主体问题上，应综合考虑到地域经济差异、司法资源配置差异、乡村治理重点任务等宏观因素，落实到乡村时，又需要根据当地村情、乡镇职能部门设置、干部素质等情况妥善分配责任，在有条件的地方，建议统一以乡镇司法行政机构为合法性审查归口单位，社会事务办公室、便民服务中心或民政局为备案归口单位。这一过程中，应不断发动乡镇政府相关职能部门、人大、司法所、人民法庭、外包公共性法律服务组织等参与审查。

近年来，不少地方探索法官下乡指导村规民约的制修订，如江苏省泰州市中级人民法院发布了一批法院指导村居组织制定乡规民约优秀案例，^①笔者在对福建省清流县龙津镇的调研中发现，乡村轮值五大员之一的“驻村法官”每逢周一下乡为村民进行答疑解惑、处理纠纷，亦能为村规民约提供审查意见。但总体而言，司法机关参与村规民约审查的积极性不高，这是由于对村规民约的司法审查未得到法律明确，且司法是权利救济的最后一道防线，因此认为司法往往难以提早介入村规民约制定时的审查判断。早些年，一些法院常“以自治为借口”，认为关于村规民约内容不法的争议不属于民事受案范畴，即使在审查村规民约内容时发现违法情形，仍应首先报送给政府，由政府责令改正。根据笔者对 2020 年后的相关案例检索结果，法院对村规民约涉嫌侵害村民权益的案件倾向于受理，以因村规民约剥夺当事人成员资格影响其经济利益起诉的，认定不属于民事诉讼范围的主要是当事人已迁户、失踪等事由丧失集体成员资格（或资格难以确定）等情形。在吴某与湖南省郴州市苏仙区白露塘镇板桥村 4 组征地补偿费用分配纠纷上诉案中，一、二审法院对村规民约违法的表述

^① 《泰州法院指导村居制定乡规民约成果发布》，载微信公众号“泰州市中级人民法院”，2022 年 11 月 23 日发布。

存在差异，一审法院认为：“被告制定的村规民约中涉及违反计划生育不得分配集体收益的内容与国家法律相违背，不具有法律效力。”二审法院则认为：“村民会议决议与国家法律相抵触，不具有约束力。”从“不具备法律效力”到“不具有约束力”，反映了法院对村民自治权介入审查的审慎态度，本案评析意见亦强调：“司法对村民自治干涉过多，可能侵犯村民的民主权利，使村民自治流于形式…司法权对此予以直接干涉，只能是一种不得已的选择，应当具备合法性、正当性、必要性等前提条件。”^①在这个意义上，由于法院往往无权对村规民约直接进行调整，根据笔者检索案例，村规民约违法侵害当事人利益的，法院往往只是在判决中认定其违法，对违法后果“有意回避”，这是由于我国法律并未明文赋予法院对村规民约司法审查之权力，一定程度限制了司法机关参与村规民约的审查。但在村规民约制修订的审查与备案环节，法院对村规民约内容、程序是否符合法律规定并不需要做出效力性判断，而是以司法建议的形式提示村规民约可能存在违法的内容与程序，基层法官得以凭借优势的专业知识参与其中。

此外，一些地方根据立法中有关备案审查的规定，鼓励人大代表参与到对村规民约的审查工作中，如前述江孜县人大常委会委托县级人大法制委员会对 19 个乡镇的《村规民约》内容进行审查。这种理解就是将“备案审查”的思路沿用至村规民约的审查与备案机制中，借鉴人大的主动审查、专项审查的规定^②提出村规民约审查的新思路，这一过程中需要协调好乡镇一级不设人大常委会的问题，保证县乡人大代表的沟通协作，不断落实好人大代表下基层、访民情等常态机制。

其三，应根据报送、审查、备案主体分层设计好村规民约审查的内容，在审查内容上按照“先排除、后类型”的思路进行，在审查标准上应确立合法性、合理性、实用性审查的原则。以毕节市《关于做好村规民约（居民公约）合法性审核备案和监督落实的指导意见》为例，其审查包括村居法律顾问初步审查，司法所合法性审核，乡镇党委、政府的集体审核，^③对审查任务的分层设计应遵

^① 吴某与湖南省郴州市苏仙区白露塘镇板桥村 4 组征地补偿费用分配纠纷上诉案，湖南省郴州市中级人民法院（2008）郴民一终字第 24 号二审民事判决书。

^② 《中华人民共和国立法法》第一百一十一条 全国人民代表大会专门委员会、常务委员会工作机构可以对报送备案的行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例等进行主动审查，并可以根据需要进行专项审查。

^③ 毕节市民政局等四部门《关于做好村规民约（居民公约）合法性审核备案和监督落实的指导意见》，载

循“专事专办”、“领导负责”的原则，即审查的关键在村组自查与司法所审查，重点对村规民约通过程序、涉村民权利问题、涉集体公益事务问题等做审查，集体审查以形式审查为主，主要为村规民约的实施提供方向性支持。

笔者认为，不宜直接以村规民约具有规范性文件属性，在审查内容上直接参照行政规范性文件合法性审查的规定。实践中，多数地方只是简单沿用了《指导意见》中要求对涉及“滥办酒席、天价彩礼、薄养厚葬、攀比炫富、铺张浪费，‘等靠要’、懒汉行为，家庭暴力、拒绝赡养老人、侵犯妇女特别是出嫁、离婚、丧偶女性合法权益，涉黑涉恶、‘黄赌毒’等突出问题”条款进行审查，带来的问题是未能突出村规民约中常见的违法条款，导致内容审查上往往流于形式。有鉴于此，建议对村规民约的审查在内容上按照“先排除、后类型”的思路进行，具体而言，应对村规民约涉及的权利义务内容进行具体区分，首先排除参照或直接援引法律法规规章等内容的条款，这类条款一般不需要进行审查。其次按照类型化的思路对村规民约条款进行分类，区分出对山林耕地承包经营、宅基地利用等涉及村民重大经济利益以及成员身份认定的条款，这类条款由司法行政机关牵头，自然资源管理部门、城乡规划部门等直接参与指导审查，如各部门规定了鼓励村规民约中加入相关条款，此时也应在事前监督环节承担审查责任；针对村规民约涉及如婚姻家庭、邻里关系、社会公德、环境保护等根据具体权利义务类型确定审查主体，这一过程中应确保有熟悉当地村情民意的主体参与，可由法律顾问做文本形式审查，发动乡贤、人大、党员、老教师等社会自治组织参与内容等实质审查；针对村规民约规定行使权力，如违约惩罚等由司法行政机关负责审查，必要时可以征求人民法庭意见；针对村规民约规定制修订程序、选举村委会成员等涉程序事项由司法行政机关负责审查，由党工委、民政部门、人大代表等进一步参与审查。此外还应细化并健全村规民约制修订文件的报送机制，由于司法行政机关是村规民约审查的归口单位，如司法行政机关外派给公共法律组织进行审查的，也应由司法行政机关做出确认意见并移交给乡镇党工委等备案机构，报送材料至少应包括对村规民约文本内容的审查与程序审查意见。

实践中审查规定较为规范的是浙江省与安徽省地方标准，浙江省地方标准

毕节市民政局官网 2023 年 10 月 25 日，
https://www.bijie.gov.cn/bm/bjsmzj/zwgk/bmwj/202311/t20231102_82913915.html，2023 年 11 月 28 日访问。

中主要对审查的实质内容进行了提示，安徽省地方标准则主要提供了审查的对象与一般原则，值得注意的是，安徽省地方标准的审查包括了合法性审查、合理性审查、实用性审查，笔者认为该标准确定的审查原则值得肯定，恰当地体现了自治、法治、德治相融合的乡村治理原则。具体而言，合法性审查关注村规民约制修订时内容与程序是否符合法律法规规定，合理性审查关注村规民约的保障机制是否符合必要性与相当性原则，实用性原则关注村规民约是否符合村情民意，不流于形式。

6.1.3.2 合法性审查时，重点审查以下内容：

- a) 是否符合国家法律法规和政策；
- b) 是否侵犯村民的人身权利、民主权利和合法财产权利等；
- c) 是否有罚款等超越村规民约权限范围的规定；
- d) 是否存在其他违法情形。

图 7 浙江省地方标准规定^①

8.4.2 根据基本原则对村规民约（居民公约）初稿审核，包括但不限于：

- 村规民约（居民公约）是否符合法律政策；↵
- 村规民约（居民公约）界定范围是否合理；↵
- 村规民约（居民公约）内容是否符合实际需要；↵
- 村规民约（居民公约）制定流程是否完整有效。↵

图 8 安徽省地方标准规定^②

又如，重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处发布的《关于村规民约（居民公约）工作机制的通知》中的审查模式亦较为典型。其将村规民约的备案审查分为村自查与街道民政社事办审查。其中，（1）村自查要重点对村规民约（居民公约）制定或修订的主体、程序、内容是否合法，是否符合实际、具有可操作性上进行审查，（2）街道审查中既要审查是否充分发扬民主，组织村（居）民讨论约定内容和执行措施，召开村（居）民会议民主审议，做到符合实际，村（居）民认可；又要审查村规民约（居民公约）在执行中，是否引导村（居）民相互提醒、相互监督、相互促进，形成共同遵守、共同维护的良好氛围，^③该做法体现了自查以微观具体，外部审查以宏观全局的思路，值得参鉴。

^① 浙江省市场监督管理局《村规民约制修订工作规范》，DB33/T 2354-2021。

^② 安徽省市场监督管理局《社区协商 村规民约（居民公约）编制指南》，DB34/T 4171-2022。

^③ 《重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处关于村规民约（居民公约）工作机制的通知》，载重庆市巴南区人民政府网 2022 年 9 月 2 日，

最后，应明确乡镇政府对违法的村规民约审查与备案监督责任。《村民委员会组织法》只规定对违法的村规民约由“乡、民族乡、镇的人民政府责令改正”，但对于政府采取的整改方式、整改期限、整改责任、整改后评估等并未作出具体规定，如就有学者指出，由于《村委会组织法》并未规定备案环节的审查要求，乡镇政府的撤销权缺乏配套“抓手”，乡镇政府难以真正行使撤销权，这导致实践中也尚无一例村规民约被乡镇政府撤销的情形。^①笔者认为，首先需要对政府参与审查与备案机制的“实质性履责”做出解释，在山东淄博周村区人民法院的一则裁判中，法院认为，“乙村收到甲镇政府转办材料后进行了核实、表决、答复等工作，但并不意味着甲镇政府已经完成了监管职责的完整履行……均应由负有监管职责的甲镇政府对孙某、王某进行明确的答复告知，只有完成‘实质性履责’之后才能免除自己的责任和义务”，法官说法中也强调“（乡镇政府）不应将村民申请的监督事项交于作出决策结果的村委会进行自我审查监督并向申请人作出答复”^②这意味着实质性履责包括乡镇政府对村委会整改结果的掌握与处理。而笔者在前述论证中指出审查与备案机制在性质上主要归属于行政指导，如在事前监督环节对乡镇政府课以严格义务，则不利于村规民约的通过，因此在事前监督的审查与备案机制中，应对村民反映村规民约违法问题有条件地赋予村委会修改释明责任，如村委会在接到审查机关的意见后应认真修订，依照相应程序、在一定期限内对不合法、不适当条款进行修改，在村民会议提交通过前需要对修订情况进行说明，否则依法承担相应责任，最终通过备案环节进行纠正。此外，还应反思从司法层面对乡镇政府“实质性履责”做出解释，如在董波因诉被上诉人济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处（以下简称腊山街道办）不履行监督管理法定职责一案中，法院认为，现行法律法规并没有具体、明确的规定乡镇人民政府对属于村民自治范围的事项应如何履行监督法定职责。该案同时明确了以“实质性履责”作为行政机关是否履行法定监督职责的标准，被上诉人腊山街道办也未采取措施督促张家庄村委会落实整

http://www.cqbn.gov.cn/bmjz/jz/npjd/zwgk_89276/zfxgkml/zcwj/qtwj/202209/t20220902_11070080.html，2023年11月27日访问。

① 周林：《村规民约的审查：模式及其制度建构》，载《河北大学学报（哲学社会科学版）》2023年第48卷第6期，第155页。

② 《乡镇机关监督村民自治事项应实质性审查》，载微信公众号“东营市中级人民法院”，2024年3月14日发布。

改要求，致使监督流于形式，不利于村民自治组织的健康发展，未能实质解决上诉人所反映的问题，不利于村民合法权益的保护，因此，街道办属于未充分履行监督职责。^①笔者认为，由司法机关代替行政机关对村委会违法决定整改的认定以及标准等做出解释是需要考虑的，理由在于法院做出判决所援引的依据并不明确，因此该判决对审查与备案标准的认定在合法性上值得商榷。这一情况同时也暴露出行政机关在实施备案审查方面存在不足。2023年7月26日，福建省通过了全国首部专门规范村规民约的地方性法规，对村规民约内容、制定、实施、监督程序做出明确要求。其第6条规定：“村规民约通过后，村民委员会应当在十日内报乡（镇）人民政府、街道办事处备案。村规民约不符合本规定第四条要求的，由乡（镇）人民政府、街道办事处责令改正；村民委员会应当适时召开村民会议进行讨论修改。”^②在审查时限与处理责任上做出进一步的规定，但在审查与备案责任上仍未进一步深入，反映了立法供给不足。此外，还应进一步明确乡镇政府在审查与备案环节的监督责任，在事前监督环节，不宜直接赋予乡镇政府对违法村规民约撤销的权力，对发现内容、程序合法性问题的应督促村组及时改正，对于发现履行实用性问题的，由具体审查机关与村委会沟通后要求其做进一步说明、调整。笔者建议，应加强关于村规民约审查与备案适用的程序、原则、效力等立法，明确村规民约审查与备案各环节的时间期限、责任主体，并定期组织对村规民约进行审查，将村规民约事前审查与备案机制以制度的形式固定下来，为村规民约事前监督提供根本保证。

① 董波与山东省济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处村民待遇给予纠纷案，山东省中级人民法院法院（2021）鲁01行终47号判决书。

② 《福建省发挥村规民约基层治理作用若干规定》，载福建人大网2023年8月15日，<http://mail.fjrd.gov.cn/ct/63-184121>，2023年8月31日访问。

五、结语

本文关注作为事前监督的村规民约审查与备案机制，并非寄希望于在事前审查环节一劳永逸地解决村规民约的合法性问题，而是从概念上廓清其与备案审查的联系与区别。作为行政规范性文件合法性审查延伸的一项制度，其与村规民约备案审查仍有衔接，由于后者仍需要通过前者对村规民约进行修改，因此同样应关注村规民约制修订的审查与备案机制，从源头上减少村规民约违法现象的发生。这一过程中需要进一步论证的是审查与备案机制如何与现行法律相匹配，走出与行政规范性文件合法性审查和而不同的道路。此外，村规民约存在地域差异、村情差异、专业化与简易化的区分，针对不同类型村规民约是否有必要以及如何适用一套审查与备案程序仍需要做进一步考虑。应当认为，村规民约审查与备案制度的完善需要加快地方立法跟进，并在既有的实践模式下充分协调乡村司法资源，进而从程序与实体层面提升村规民约的法治化水平，更好发挥村规民约参与治理乡村的实效。

Research for the review and filing mechanism of village regulations

Chen boxuan

Abstract: The review and filing mechanism of village regulations belongs to pre supervision, and it is urgent to handle the difference and connection between the review and filing mechanism of village regulations and the legality review of administrative normative documents. There are mainly two modes for the review and filing of village rules and regulations: "review-registration-filing announcement" and "review-filing" in practice. The difference between the two lies in the frequency of substantive review. We should take the "review-filing" model as the basic approach, focus on the review, clarify the connotation of review and filing about village regulations, determine the responsible units for review and filing, set the content and principles of review at different levels, standardize the responsibilities of subjects, and further enhance the legal level of village regulations review and filing work.

Key words: Pre-supervision; Legality review; The force of review and filing

姓名：陈柏轩

院校：厦门大学法学院

联系电话：18359089650

电子邮箱：875693895@qq.com